

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LA CAUSA Y LA RAZÓN DE SER DEL PROCESO: *Aproximación a su Idea Lógica.*

Al decir resolver o resolución, no nos referimos a un juez decidiendo algo sino a encontrar una solución.

(((El nombre de la materia no es adecuado pues la palabra controversia se refiere a algo que ya está judicializado))),

Nombre adecuado sería: disolución de conflictos.

Podría llamarse: métodos alternativos (alternativa al proceso judicial) para resolver conflictos.

Veremos esto: métodos para resolver conflictos distinto al proceso judicial.

EJES TEMÁTICOS

- Causa: El conflicto intersubjetivo de intereses como origen del fenómeno procesal.
- Soluciones: Autodefensa, autocomposición y heterocomposición.
- Idea Lógica: Funciones, método de debate y objeto final del proceso.

Vivimos en sociedad (grupo de 2 o más personas organizadas). Al convivir en sociedad, es probable casi de manera inevitable, que surjan conflictos. Por eso, decimos que la causa del proceso judicial es el conflicto intersubjetivo (osea entre sujetos, osea que mínimo debe haber 2, si es uno mismo, lo trata el psicólogo) de intereses. Existen distintas maneras de solucionar conflictos: autodefensa/autotutela, autocomposición, heterocomposición. Luego, analizamos la idea lógica del proceso. El proceso, independientemente de lo estudiado en procesal, es un método de debate que busca poner en un mismo pie de igualdad a quienes participan de un conflicto, evitando un desequilibrio.

“igualar a los desiguales” (pues si en el aula consideramos una sociedad, y tomamos a dos randoms, vemos que no somos iguales, siempre hay una desigualdad. Ej: uno usa anteojos el otro no, uno tiene más fuerza y el otro menos. pero al llegar al proceso judicial a ambos nos aplican las mismas reglas que tienden a igualar a los desiguales). Esto se relaciona con un concepto: debido proceso. Este busca a partir de ciertas reglas igualar a quienes están enfrentados en el proceso judicial y ponerlos en un “perfecto” pie de igualdad.

1. LA CAUSA DEL PROCESO: El Conflicto de Intereses.

Cuando dos personas tienen un conflicto, en el fondo lo que hay es una **diferencia de intereses**, intereses no compatibles (ej tomar mate, si toma uno no puede tomar el otro). Hay intereses que pueden ser comunes, satisfacerse simultáneamente. Otros son diferentes, pero no son incompatibles (ej puedo tener interés en comer milanesa napolitana y otro un volcán de chocolate, son compatibles, comes uno y después el otro).

UN ENFOQUE VITAL

Prescindir de la ley inicial para entender el problema de la vida que generó su creación. (ej si estuviéramos estudiando penal, cualquiera diría de estudiar el código penal y ver la sanción para ese delito. este autor dice q eso sería en un segundo momento, primero hay q pensar xq el legislador decidió sancionar con una pena x ej privativa de la libertad al que mata a otro; eso te permite a veces entender el fundamento de la norma, osea xq existe la norma. Si la persona vive en sociedad y anda matando, no habría paz; por eso para mantener la paz social se buscó esta pena).

Acá hacemos algo parecido: porque existe el proceso judicial? que le da origen? El problema que dio origen es el **conflicto**. Si el E, director de la sociedad, quiere mantener la paz, no puede permitir trompadas, siempre va a ganar el más fuerte, y acá se busca igualar desiguales.

Vincular la aparición del problema de convivencia con la solución otorgada por la ley.

ESTADO DE SOLEDAD vs. DE VIVIR A CONVIVIR

Imagine a un hombre en absoluta soledad (Robinson Crusoe):

- Disposición absoluta de bienes.
 - Satisfacción total de necesidades.
 - Imposibilidad de concebir la idea del Derecho. El derecho aparece para regular reglas de convivencia social.
- Al estar solo, tengo todo para mi, el derecho no tiene sentido.

El hombre supera su soledad y comienza a vivir en sociedad.

- Aparece el **Conflicto**: un bien que no se puede o no se quiere compartir. Este es el **conflicto de intereses**.

LA PRETENSIÓN: Cuando un individuo quiere para sí y con exclusividad un bien, intenta someter una voluntad ajena a la propia. EXPRESIÓN LÓGICA: ¡DAME!

LA RESISTENCIA: No satisfacción del requerimiento inicial. EXPRESIÓN LÓGICA: ¡NO TE DOY!

Puede ser un discutir, un no acatar, un no cumplir un mandato vigente (norma, cláusula ct, etc).

Entonces hay conflicto. "Dame - No te doy".

*Lo que una parte quiere (pretende) se llama **PRETENSIÓN** (es aquello que una de las partes quiere obtener del otro). A esto, puede ser que el otro satisfaga (no hay conflicto) o le dice que no. En esta última, hay **RESISTENCIA** (no satisfacción de la pretensión). A ESTO LO LLAMAMOS:*

CONFLICTO INTERSUBJETIVO: Fenómeno de coexistencia de una **Pretensión** y una **Resistencia** acerca de un **mismo bien. Ocurre en el plano de la realidad social**.

- Este conflicto intersubjetivo sucede en el plano de la vida (realidad social). Distinto es lo que pasa en el plano jurídico o judicial.

Ej: demandar a alguien diciendo que me pegó cuando en realidad no pasó. Llevo el conflicto de la realidad social (conflicto que no pasó) a lo judicial. Le cuento al juez, el juez para creerme pedirá probar hechos que ocurrieron en el plano de la realidad social. Acá vemos que una cosa es el plano de la vida y otra el jurídico.

En este ejemplo, no hay conflicto, pues no me pegaron. lo lleve al plano judicial sin haber conflicto. El juez puede creer esto como verdad o mentira. la coexistencia es: "indemnízame" y "no lo voy a hacer".

Entonces puede no haber conflicto e igual judicializar.

2. SOLUCIONES DEL CONFLICTO: La superación del uso de la fuerza.

DE LA FUERZA A LA RAZÓN

- Razón de la Fuerza: Prevalencia del más veloz, el armado o el fuerte. Destrucción.
- **Fuerza de la Razón**: El reemplazo del brazo armado por la **palabra**. Igualdad de contendientes.

VÍAS DE FINALIZACIÓN. Los conflictos pueden finalizar por dos vías diferentes:

- A) **DISOLUCIÓN:** Por los propios interesados (Directa o Indirectamente).
- B) **RESOLUCIÓN:** Por acto de autoridad (Legal o Convencional).

La diferencia es que cuando quienes resuelven son los propios interesados (pretendiente y resistente) hablamos de **disolución**. Cuando finaliza por acto de autoridad (ej juez dictando sentencia, lo más común) hablamos de **resolución**.

FORMAS DE RESOLVER CONFLICTOS:

2.1 AUTODEFENSA/AUTOTUTELA

Forma de resolver conflictos vedada por la ley porque implica el uso de la fuerza física, y eso atenta contra la convivencia pacífica.

- Medio de autocomposición *directa y unilateral*. Siempre que hay conflicto hay 2 (pretendiente y resistente). Cuando uno solo de manera unilateral decide resolver el conflicto, pegando a otro x ej, la forma es unilateral.
- No se acepta el sacrificio del interés propio.

NO ES UN MEDIO VÁLIDO SALVO EXCEPCIONES. Hay momentos que sí está autorizado. Ejemplo típico: Legítima defensa. Alguien me ataca con un cuchillo y yo tengo otro y me defiendo. Esto es el uso de la fuerza cuando el proceso llegaría tarde.

2.2 AUTOCOMPOSICIÓN

Es la solución pacífica por voluntad de las partes. 2 variantes:

- **DIRECTA/NO ASISTIDA:** Resuelven sin la ayuda de nadie.
- **INDIRECTA/ASISTIDA:** Con la ayuda de un tercero. El 3ro solo ayuda, no decide. Ej. Mediación, SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria), COPREC (derogado pero conciliación previa en situaciones de consumo), PROMESA (mediación en cuestiones de salud). Proceso judicial NO.

2.2.1 AUTOCOMPOSICIÓN DIRECTA

- **Desistimiento:** El pretendiente renuncia unilateralmente al total de su pretensión. Abandona el reclamo. Ej: El actor abandona el proceso. Fin del conflicto.
- **Allanamiento:** El resistente renuncia unilateralmente al total de su resistencia. Satisface la pretensión del pretendiente. Ej. El demandado abandona el proceso. Fin del conflicto.
- **Transacción:** Renuncia bilateral y recíproca a parte de las posiciones. Un poco y un poco. Se llega a un punto medio.

Esto también puede pasar en una **mediación**. *Si bien son vías del derecho procesal, pueden darse fuera del ámbito del proceso.*

El proceso judicial corresponde a la heterocomposición, pero puede pasar que al demandar el demandado se allane, entonces se resolvió por autocomposición en medio de un proceso judicial. Hay autocomposición dentro de la heterocomposición. **La transacción puede darse dentro del proceso en cualquier momento, pero el momento clave es la audiencia preliminar (360).**

2.2.2 AUTOCOMPOSICIÓN INDIRECTA

Actividad conciliadora de un tercero para acercar intereses.

- Amigable Composición:
 - El tercero se limita a intentar la conciliación.
 - Da consejo y hace ver inconvenientes del litigio.
 - NO propone soluciones.
 - El conflicto se disuelve por las partes (desistimiento, allanamiento o transacción).
- Mediación:
 - Papel preponderante del tercero.
 - Asume la dirección de las tratativas.
 - Hace proposiciones que las partes son libres de aceptar o rechazar.
 - Nuevamente: El conflicto se disuelve sin que nadie lo resuelva.

2.3 HETEROCOMPOSICIÓN

HETEROCOMPOSICIÓN PRIVADA → Decisión (Arbitraje)

- Aquí el conflicto se resuelve, no se disuelve.
- 1. Aceptación de un tercero particular.
- 2. Designación de persona respetada y confiable.
- 3. Compromiso previo de acatar la decisión.

Decide el árbitro. Algunos consideran que el arbitraje es autocomposición, porque las partes ELIGEN someterse aca, lo habilitan a decidir con su acuerdo. Decimos aca q es heterocomposición, aunque tenga algo de autocomposición al elegir al árbitro; pero el mediador puede designarse x acuerdo de partes también, y no x eso la mediación es que es autocomposición, sino x el hecho de que el mediador no resuelve.

HETEROCOMPOSICIÓN PÚBLICA → PROCESO JUDICIAL (decide el 3ro, en este caso el Juez).

- Unilateral: Depende del pretendiente.
- Sustanciación ante órgano de justicia pública.

Termina con el dictado de sentencia definitiva, es un **acto de autoridad**. Acá hay **resolución**, pues termina el proceso con este acto de autoridad y el conflicto se resuelve.

Las partes en autocomposición al poner fin al conflicto, no lo resuelven, **lo disuelven**, no hay acto de autoridad. (POR ESO LA MATERIA DEBERÍA SER DISOLUCIÓN).

3. RAZÓN DE SER DEL PROCESO ¿CUÁL ES SU FIN?

La erradicación de la fuerza ilegítima para que la sociedad viva pacíficamente.

IMPORTANTE: El fin principal no es la búsqueda de la verdad, sino el mantenimiento de la paz social.

4. IDEA LÓGICA DE PROCESO. Funciones y Estructura

DOBLE FUNCIÓN

PRIVADA: Instrumento para lograr una resolución del Estado (alternativa final).

PÚBLICA: Garantía del Estado frente a la prohibición del uso de fuerza privada.

CONFLICTO VS. LITIGIO

CONFLICTO: Pretensión + Resistencia *en la realidad social*.

LITIGIO: Simple **afirmación** en el plano jurídico del proceso sobre la existencia de un conflicto. Escribo en la demanda que me pegaron, y que quiero una indemnización, estoy afirmando que algo pasó en el plano de la realidad social (me pegaron). Esa simple afirmación se llama LITIGIO, sin importar si sucedió realmente.

No puede darse lógicamente un proceso sin litigio (aunque sí sin conflicto).

COMBINACIONES LÓGICAS

- *Conflicto sin Litigio:* Se mantiene en la realidad (insatisfacción del actor: no me dio el mate, = no demando).
- *Litigio sin Conflicto:* Demanda sabiendo que no hubo conflicto (rechazo del juez - no me pegaron pero demando, al llevarlo al plano jurídico procesal hay litigio).
- *Litigio con Conflicto:* Traslado de la realidad al plano jurídico con razón confirmada. **La mayoría de las veces hay ambos.**

LA CONTROVERSIA

Al afirmar algo y demandar hay **LITIGIO** (indep de que ocurrió o no). Al demandar, por el ppio de literalidad y defensa en juicio el juez pide que se le dé traslado al demandado para que ejerza su derecho de defensa si quiere (no es obligatorio). Puede que el demandado decida contestar la demanda o ejercer su derecho de defensa, si así lo decide: aparece la **controversia**.

- Es la efectiva discusión operada en un proceso respecto del litigio.
- Puede no haber controversia si el resistente acepta (allanamiento) la pretensión del actor.

Hablamos de controversia cuando el demandado decide contestar la demanda. Si no contesta, no hay controversia.

[Por ello, decir resolución de controversias está mal, solo resuelve el juez al haber sentencia definitiva. Y para que haya controversia debe haber litigio, y estos métodos de resolución se dan antes. Demando si no hubo acuerdo.]

SERIE CONCATENADA

Para que exista el proceso judicial deben estar estos 4 actos o debe estar la posibilidad de que se lleven a cabo (Ej. puede no haber alegación pero sí la posibilidad, puede elegir si hacerlo o no).

El proceso judicial se compone de cuatro actos que no pueden alterarse:

1. **Afirmación:** El pretendiente (actor) asevera la existencia del conflicto y pide solución.
2. **Negación:** El resistente (demandado) sostiene que nada debe o que los hechos son distintos.

Oír las dos versiones antes de decidir (Ppio de contradicción o bilateralidad).

3. **Confirmación:** Etapa probatoria: allegar los medios para convencer al juez.
4. **Alegación:** Evaluación del material y encuadre en la norma jurídica.

A veces queremos referirnos a algo que tramita judicialmente pero no consta de estas 4 etapas, si le falta estamos ante un **procedimiento**. La diferencia fundamental tiene que ver con estos 4 actos. Si están o está la posibilidad, es un proceso.

Si por ejemplo, hay un caso de violencia, se toman medidas cautelares ante la afirmación de los hechos, pero no se espera a la negación, confirmación ni alegato. Esto es un **procedimiento**.

EN TODO PROCESO HAY PROCEDIMIENTO, PERO PUEDE HABER PROCEDIMIENTO SIN PROCESO.

EL OBJETO FINAL: LA SENTENCIA

Es la declaración del juez que resuelve heterocompositivamente el litigio ya procesado.

Categoría	Subtipo	Resultado
Autodefensa	Uso de fuerza legítima	Imposición
Autocomposición	Directa / Indirecta	Desistimiento / Allanamiento / Transacción
Heterocomposición	Privada (Arbitraje)	Laudo
Heterocomposición	Pública (Proceso)	Sentencia

IMPACTO SOCIAL

- Superar problemas de convivencia.
- Resguardar la subsistencia del grupo social.
- El Juez evalúa las tesis/antítesis y aplica la norma abstracta.

EL PROCESO JUDICIAL

(Si hay contrademanda *-reconvención-* se dan vuelta los papeles de pretendiente y resistente.).

A y B tienen un conflicto. Una forma de definirlo es decir que este es una ***divergencia percibida de intereses*** (puntos de vista distintos sobre una misma cuestión).

Cuando entre A y B ocurre un conflicto, hay distintas formas de resolverlo (autotutela, autocomposición y heterocomposición).

A tiene la posibilidad si quiere de convertir este conflicto en litigio. Es decir, judicializarlo, con una demanda. Puede hacerlo porque la ley lo autoriza. *Lleva al plano judicial los conflictos del plano social.*

El derecho es la **acción**, que es la facultad que tiene una persona de convertir un conflicto en litigio. Consiste en afirmar al juez los hechos que derivaron en conflicto. Esto se hace por medio de una **demanda**. La demanda es un documento escrito que contiene 2 cosas: los hechos y la pretensión.

Presentada la demanda, **comienza el proceso judicial** (salvo excepciones).

- El pretendiente tiene la posibilidad de **afirmar** aquellos hechos que considera relevantes para que el juez resuelva el conflicto. Asimilamos la demanda al 1º de los 4 actos que es la afirmación.

El PJ habitualmente comienza con la demanda. Si o si con un acto de afirmación, y esto solo lo pueden hacer las partes (no puede empezar con un acto del juez ya que este solo resuelve).

[Si no arranco con una afirmación no hay proceso. Ejs. Puedo arrancar con demanda, diligencias preliminares (prueba anticipada). PRUEBA ANTICIPADA: Si yo tengo como prueba para algún hecho algún testigo que quizá es viejo, no puedo esperar a la confirmación, por lo que puedo afirmar al juez que para acreditar los hechos tengo un testigo de avanzada edad y le pido q tome declaración antes del momento oportuno, pero estoy arrancando con afirmación.].

- Presentada la demanda, x ppio de bilateralidad se da lugar a la otra parte a defenderse (responder, reconvenir, etc). Eso será CONTESTACIÓN de demanda, relacionado con el segundo acto de **negación**, ya que si el demandado decidiera allanarse a la pretensión del actor, no habría proceso sino procedimiento. Cuando un juicio termina por algún modo anormal (allanamiento, desistimiento, transacción) no hay pj, hay procedimiento.

(Escritos constitutivos: demanda, contestación, reconvención y contestación de la reconvención. Se traba la litis luego de estos escritos. En la demanda afirma el pretendiente, en la contestación niega el resistente, y si quiere demandar reconviene y afirma, y ahí el actor contesta el traslado negando).

- Trabada la litis, vamos a la etapa de **confirmación** (prueba - Confirmar no es lo mismo que probar. Confirmar es convencer al juez que me firmaron un pagaré, pero no es verdad), lo que en procesal conocemos como etapa probatoria. Aca las partes se valen de los medios de prueba para intentar convencer al juez de que los hechos afirmados ocurrieron de la manera que ellos dicen que ocurrieron (documental, informativa, pericial, testimonial, confesional, reconocimiento judicial). En la etapa de confirmación solo me voy a poder valer de los medios de prueba que ofrecí en la demanda (art 333).

(Carga de la prueba: sobre cuál de las partes recae la consecuencia negativa de no haber probado un hecho. Si soy el pretendiente, afirmo un hecho en la demanda, y no logro probarlo, la consecuencia negativa es que el juez no va a fallar a mi favor).

- Como último acto, los alegatos. La **alegación** es un acto en el cual las partes intentan por última vez convencer al juez, ya que luego termina el proceso. Muestran cuáles hechos afirmaron y cómo lograron confirmarlos, o como la otra parte afirmó un hecho y no logró probarlo. Es como una suerte de resumen que le hago al juez.

DEMANDA → CONTESTAR DEMANDA → PRUEBA → ALEGATOS.

Para decir que esto es un juicio, nos queda finalmente la **sentencia**.

DEMANDA → CONTESTAR DEMANDA → PRUEBA → ALEGATOS → **SENTENCIA DEFINITIVA**.

Al estar la sentencia, está el **objeto del proceso**. LA SENTENCIA NO ES PROCESO, porque para que haya proceso debe haber los 4 anteriores solamente. Cuando el juez decide, ya terminó el proceso, no puedo confirmar, alegar, negar, confirmar nada. La sentencia es el objeto del proceso, es la manera en la que se resuelve el conflicto; y esto se decide después de haber procesado. Una vez procesado, el juez puede dictar sentencia. ESTO ES LA DIFERENCIA ENTRE OBJETO Y PROCESO.

El Juez al dictar sentencia, luego de que termine el proceso, se debe expedir sobre las pretensiones: afirmaciones de uno y otro, y no puede apartarse de eso. Esto es en función del ppio de congruencia (las decisiones del juez deben ser tomadas en función de las afirmaciones y negaciones de las partes).

Estos 4 actos, tienen ese orden lógico y no pueden estar ordenados de otra forma. Además deben llevarse a cabo en un momento oportuno. Esta limitación se conoce como PLAZO. Ej. Contestar demanda: 15 días en civil, salvo sumarísimo 5 días. (ppio de preclusión: los actos procesales deben hacerse en el momento oportuno).

Cuando el expte está en condiciones de que se dicte sentencia las partes ya no pueden aportar nada. Ya nada puede ser incorporado (ppio preclusión - termino el proceso). Cuando el juez dicta la sentencia, pueden pasar varias cosas. las más comunes: hace lugar y condena, o rechaza pretensión y demandado "gana" (mal dicho, sería que se salva, salvo que haga reconvención).

La parte que "pierde" va a interponer un recurso, este va a la Camara de Apelacion, y aca empieza otro nuevo proceso con sus 4 etapas. Este será ante la 2da instancia. Empieza fundamentando el recurso mediante la expresión de agravios (la expresión de los errores que podría tener la sentencia definitiva y que perjudica a la parte). Se le da traslado a la otra parte para que niegue. El recurso se suele conceder libremente, por ende se pueden aportar pruebas.

MÉTODO HARVARD (S20): LIBRO SÍ DE ACUERDO.

A veces funciona, a veces no (aunque los autores lo plantean casi como un método infalible). En ppio, la idea del método es reemplazar un tipo de negociación en donde necesariamente una de las partes gana y la otra pierde, por una donde ambas partes puedan ganar (win-win).

Sostienen que la forma de negociar tradicional es agotadora, la catalogan como lucha de posiciones, y la relacionan con un capricho (quiero esto, porque si). De esta forma se puede dañar la relación entre las partes.

En vez de negociar en base a posiciones, hay que indagar por los intereses de las partes (osea las motivaciones que llevan a la parte a querer lo que dice que quiere). La posición es sólo la punta del iceberg, abajo están todos los motivos.

Ej. de las naranjas.

Generalmente las posiciones de las partes que están negociando son opuestas y contradictorias, no pueden ser satisfechas simultáneamente. (Es como el conflicto, donde hay P y R). Entonces, necesariamente uno gana y otro pierde, generando acuerdos insensatos (no dejan 100% contento a uno y para nada a otro).

Si pensamos en los intereses, ambos ganan, y la relación mejora o por lo menos no empeora. Y los acuerdos son más razonables (permiten satisfacer intereses de ambas partes).

El método es un conjunto de herramientas para lograr este tipo de acuerdos.

Para este método los autores consideraron 4 pilares:

1. Separe a las personas del problema. Al negociar uno lo toma como una pelea personal (ej actor contra demandado). Pero, los autores dicen que, al separar las personas, uno puede mantener la relación y trabajar en conjunto con el otro para solucionar el problema.
2. Concéntrese en los intereses y no en las posiciones: al separarnos de estos caprichos, hay mas canches de resolver el conflicto, y para eso necesitamos:
3. Genere opciones de mutuo beneficio: una vez que logre los anteriores (ambas partes conocen lo que le interesa a c/u) ahora hay que generar opciones beneficiosas para ambos (win-win).
4. Utilice criterios objetivos: si las partes negociando generan un montón de opciones (cuantas mas mejor) van a tener la posibilidad de elegir entre un gran abanico de posibilidades. A la hora de elegir, los autores dicen que conviene elegir s/criterios objetivos no subjetivos. Ej. dos personas heredan un inmueble, y uno de los dos quiere quedarselo para vivir, y el otro está dispuesto a vender, este pilar diría que como A le quiere vender a B, no puede decir cuánto cree que vale, sino buscar una inmobiliaria que lo tase. De esta forma no lastima la relación, porque lo dice un 3ro objetivo que no juega para ninguna parte, así es más eficaz.

MEDIACIÓN Ley 26.589

Es un método autocompositivo indirecto de resolución de conflictos. Es un ejemplo de autocomposición. Las partes, si lo desean, van a negociar para intentar arribar a un acuerdo. La mediación puede finalizar con o sin acuerdo. Si se llega será por: transacción, allanamiento o desistimiento.

ARTÍCULO 1º — Objeto. Se establece con **carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial**, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la **controversia**.

Requisito: haber transitado el procedimiento de mediación prejudicial.

2da parte → tb el objeto es promover la comunicación directa de las partes, para eventualmente solucionar extrajudicialmente la controversia. Osea que a la ley no le importa si las partes acuerdan o no.

(*controversia* → mal dicho, xq si es extrajudicial es un conflicto. La controversia es cuando del plano de la realidad social llevamos al plano judicial ese conflicto, y así se convierte en litigio; y si la otra parte contradice, se convierte en controversia. AL ESTAR EN EL PLANO EXTRAJUDICIAL NO PODEMOS HABLAR DE CONTROVERSIA, SE DICE CONFLICTO).

A este artículo, le llega una contradicción, ya que hay cuestiones que se excluyen de la mediación. Es como si estuviera prohibido, pero es una exclusión.

ARTÍCULO 2º — Requisito de admisión de la demanda. Al promoverse demanda judicial deberá acompañarse **acta expedida y firmada por el mediador interviniente**.

El acta es el documento que permite acreditar el documento de la instancia. Si la mediación prejudicial es obligatoria, el juez no puede dar curso a la demanda, entonces para demostrar que cumplí con la mediación debo acompañar con la demanda el acta de mediación. Esta debe estar firmada por el mediador interviniente. El Juez no puede ordenar el traslado de la demanda sin cumplir este artículo.

(se ve en el art 337 CPCCN).

ARTÍCULO 4º — Controversias comprendidas dentro del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. Quedan comprendidas dentro del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria todo tipo de controversias, excepto las previstas en el artículo 5º de la presente ley.

Regla general: la mediación es obligatoria. Excepcionalmente: las cuestiones del artículo 5 no van a mediación. El artículo 5 es taxativo (son solo esas, el resto va a mediación).

ARTÍCULO 5º — Controversias excluidas del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable en los siguientes casos:

a) Acciones penales;

b) Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al mediador;

CUESTIONES DE FAMILIA **SALVO** CONTENIDO PATRIMONIAL -ej división de bienes de sociedad conyugal- Y ART 31 DE LA LEY - son 3: cuidado personal, derecho de comunicación y alimentos-

c) Causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas sean parte, salvo en el caso que medie autorización expresa y no se trate de ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 841 del Código Civil;

Si demando por dyp a un particular debo ir a mediación, si es el E voy directamente a juicio.

d) Procesos de inhabilitación, de declaración de incapacidad y de rehabilitación;

No puedo ir a mediación y acordar con el requerido que lo declaramos incapaz, no tiene sentido. Para que el Juez declare incapaz o inhabilite a una persona, deberá haber un cuerpo de peritos que lo decidan.

e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos;

Por ser una acción inmediata

f) Medidas cautelares;

Las medidas cautelares se presentan sin escuchar a la otra parte. Ej. Un embargo, no se avisa.

g) Diligencias preliminares y prueba anticipada;

h) Juicios sucesorios;

i) Concursos preventivos y quiebras;

j) Convocatoria a asamblea de copropietarios prevista por el artículo 10 de la ley 13.512;

k) Conflictos de competencia de la Justicia del Trabajo;

Las cuestiones de derecho de trabajo pasan por el SECLO.

l) Procesos voluntarios;

No hay alguien contra quien discutir (sino sería proceso contradictorio).

m) Controversias que versen sobre conflictos en las relaciones de consumo, que queden alcanzadas por el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo.

El COPREC fue derogado, por lo tanto las cuestiones relacionadas con derecho de consumo podrían ir a mediación.

ARTÍCULO 6º — Aplicación optativa del procedimiento de mediación prejudicial. Sin perjuicio de las exclusiones establecidas en el artículo 5º de la presente, el reclamante podrá instar el procedimiento de mediación prejudicial de forma optativa en los siguientes casos:

a) En los procesos de ejecución.

b) Controversias en materia de salud, cuando el requerido fuese una entidad comprendida en las Leyes Nros. 23.660, 23.661 o 26.682 y sus respectivas modificaciones. En estos casos se aplicará el procedimiento que la Reglamentación establezca al efecto.

En ninguno de los casos aquí referidos el requerido podrá cuestionar la vía.

Puedo o no ir a mediación. El requirente puede optar: ir a mediación, o directamente ir a juicio.

ARTÍCULO 7º — Principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se ajustará a los siguientes principios:

a) **Imparcialidad** del mediador en relación a los intereses de las partes intervinientes en el proceso de mediación prejudicial obligatoria;

b) **Libertad y voluntariedad** de las partes en conflicto para participar en la mediación;

No tiene sentido pues la mediación es obligatoria. Pero en este caso tiene que ver con participar de la mediación. Lo obligatorio es presentarte, no permanecer.

c) **Igualdad** de las partes en el procedimiento de mediación;

d) **Consideración especial** de los **intereses** de los **menores, personas con discapacidad y personas mayores dependientes**;

e) **Confidencialidad** respecto de la información divulgada por las partes, sus asesores o los terceros citados durante el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria;

La confidencialidad no es solo de los dichos sino de los documentos. Ej. papeles donde se fueron tomando notas. Solo se puede hablar de lo que pasó en la mediación con los que estuvieron presentes.

((ARTÍCULO 8º — Alcances de la confidencialidad. La confidencialidad incluye el contenido de los papeles y/o cualquier otro material de trabajo que las partes hayan confeccionado o evalúen a los fines de la mediación. **La confidencialidad no requiere acuerdo expreso de las partes.)) LA REGLA ES LA CONFIDENCIALIDAD.))**

((ARTÍCULO 9º — Cese de la confidencialidad. La obligación de la confidencialidad cesa en los siguientes casos:

a) Por dispensa expresa de todas las partes que intervinieron; Si las partes de manera escrita dejan acentuada esta dispensa, entonces no rige la confidencialidad.

b) Para evitar la comisión de un delito o, si éste se está cometiendo, impedir que continúe cometiéndose. Ej. en una mediación donde una madre reclama alimentos al padre, y el padre reconviene por derecho de comunicación, y en algún momento la mujer manifiesta que no quiere que tenga ese derecho porque los abusa sexualmente, se levanta la confidencialidad y el mediador tiene que denunciar esos hechos.

El cese de la confidencialidad debe ser interpretado con carácter restrictivo y los supuestos de excepción surgir de manera evidente.))

f) **Promoción** de la **comunicación** directa entre las partes en miras a la búsqueda creativa y cooperativa de la solución del conflicto;

En consonancia con el art 1 (promoverá la comunicación directa de las partes).

g) **Celeridad** del **procedimiento** en función del avance de las negociaciones y cumplimiento del término fijado, si se hubiere establecido;

un proceso judicial puede demorar años, y la mediación quizá con 2/3 audiencias termina en acuerdo.

h) **Conformidad expresa** de las **partes** para que **personas ajenas presencian** el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.

Derivación de la confidencialidad. Más que un ppio es una regla o derivación.

En la **primera audiencia** el **mediador** deberá **informar a las partes** sobre los **principios** que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.

El mediador en la primera audiencia le debe informar a las partes estos ppios.

DISCURSO DE APERTURA: speech que tiene el mediador donde le cuenta a las partes algunas cosas que considera relevantes. Ej. saber de que dependa que algo sea o no relevante, que estrategias seguimos los mediadores en ese momento. Dentro de este discurso se ocupará de los ppios del art 7.

ARTICULO 10. — Actuación del mediador con profesionales asistentes. Los mediadores podrán actuar, previo consentimiento de la totalidad de las partes, en colaboración con profesionales formados en disciplinas afines con el conflicto que sea materia de la mediación, y cuyas especialidades se establecerán por vía reglamentaria.

Estos profesionales actuarán en calidad de asistentes, bajo la dirección y responsabilidad del mediador interviniente, y estarán sujetos a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

El mediador puede actuar solo o con asistentes. El mismo proponerlo, pero no decidirlo. El rol del profesional asistente es justamente asistir al mediador en la elección de algunas cuestiones que pueden escapar al marco de su conocimiento. No es una actuación gratuita, los paga la parte que propuso dar intervención a ese profesional.

ARTÍCULO 11. — Requisitos para ser mediador. Los mediadores deberán reunir los siguientes requisitos:

- a) Título de abogado con tres (3) años de antigüedad en la matrícula;
- b) Acreditar la capacitación que exija la reglamentación;
- c) Aprobar un examen de idoneidad; (y luego pasas a un oral)
- d) Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Mediación;
- e) Cumplir con las demás exigencias que se establezcan reglamentariamente. (los requisitos del decreto reglamentario. **696/25**).

ARTÍCULO 12. — Requisitos para ser profesional asistente. Los profesionales asistentes deberán reunir los requisitos exigidos para los mediadores en el artículo 11, incisos b), d) y e).

ARTÍCULO 13. — Causas de excusación de los mediadores. El mediador deberá excusarse, bajo pena de inhabilitación, en todos los casos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la excusación de los jueces.

También deberá excusarse durante el curso de la mediación, cuando advierta la existencia de **causas que puedan incidir en su imparcialidad.**

Cuando el mediador hubiera sido propuesto por el requirente, el excusado será reemplazado por quien le siga en el orden de la propuesta.

ARTÍCULO 14. — Causas de recusación de los mediadores. Las partes podrán recusar con causa a los mediadores en los mismos supuestos mencionados en el primer párrafo del artículo 13, dentro de los cinco (5) días de conocida la designación. Cuando el mediador hubiera sido designado por sorteo, se practicará inmediatamente nuevo sorteo. Cuando el mediador hubiera sido propuesto por el requirente, el recusado será reemplazado por quien le siga en el orden de la propuesta.

Cualquiera de las partes podrá recusar al mediador durante el curso de la mediación, cuando advierta la existencia de causas sobrevinientes que puedan incidir en su imparcialidad. Si el mediador no aceptara la recusación la cuestión será decidida judicialmente.

ARTÍCULO 19. — Comparecencia personal y representación. Las partes deberán comparecer personalmente y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y a las domiciliadas a más de ciento cincuenta (150) kilómetros de la ciudad en la que se celebren las audiencias. El apoderado deberá contar con facultad de acordar transacciones.

Quedan eximidos de comparecer personalmente quienes se encuentren autorizados a prestar declaración por oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 407 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La asistencia letrada es obligatoria. Se tendrá por no comparecida a la parte que concurriera a las audiencias sin asistencia letrada, salvo que las partes acordaren la determinación de una nueva fecha para subsanar la falta.

Las partes deben presentarse personalmente y no pueden hacerlo por apoderado. Esto tiene 2 excepciones:

1. Si se trata de un PJ, ya que si o si necesita apoderado.
2. El requerido tiene su domicilio a más de 150 km del lugar en donde se va a celebrar la mediación.
PERO Post pandemia, la mediación empezó a ser por zoom, entonces carecía de sentido. Se pensó en eliminar esta excepción, y el decreto 696 la elimina.

ARTÍCULO 20. — Plazo para realizar la mediación. El plazo para realizar la mediación será de hasta sesenta (60) días corridos a partir de la última notificación al requerido o al tercero. En el caso previsto en el artículo 6º, el plazo será de treinta (30) días corridos. En ambos supuestos el término podrá prorrogarse por acuerdo de partes.

La mediación puede durar lo que las partes quieran. pero en caso de procesos de mediación optativa (salud y de ejecución) será de 30 días el plazo máximo. Para el resto, son 60 días. En ambos casos es prorrogable por acuerdo de las partes. Entonces nunca termina la mediación por el plazo, la mantienen abierta las partes.

ARTÍCULO 21. — Contacto de las partes con el mediador antes de la fecha de audiencia. Las partes podrán tomar contacto con el mediador designado antes de la fecha de la audiencia, con el objeto de hacer conocer el alcance de sus pretensiones.

ARTÍCULO 22. — Citación de terceros. Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la intervención de un tercero, de oficio, o a solicitud de cualquiera de las partes, o por el tercero, en todos los casos con acuerdo de las partes, podrá citarlo a fin de que comparezca a la instancia mediadora. El tercero cuya intervención se requiera debe ser citado en la forma y con los recaudos establecidos para la citación de las partes.

Si el tercero incurriere en incomparecencia injustificada no podrá intervenir en la mediación posteriormente.

ARTÍCULO 23. — *Audiencias de mediación.* El mediador fijará la fecha de la primera audiencia a la que deberán comparecer las partes dentro de los quince (15) días corridos de haberse notificado de su designación.

Dentro del plazo establecido para la mediación, el mediador podrá convocar a las partes a todas las audiencias que considere necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley.

Quiere decir que dentro de los 15 días debe decir cuando será la primera audiencia (no que la 1ra audiencia debe ser dentro de los 15 días).

ARTÍCULO 25. — *Incomparecencia de las partes.* Si una de las partes no asistiese a la primera audiencia con causa justificada, el mediador fijará una nueva audiencia. Si la incomparecencia de la parte requerida fuera injustificada, la parte requirente podrá optar por concluir el procedimiento de la mediación o convocar a nueva audiencia.

Si la requirente incompareciera en forma injustificada, deberá reiniciar el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.

No se puede cerrar la mediación si la incomparecencia está justificada. Si es injustificada, se empieza de nuevo, osea se vuelve a pagar el arancel. (esto en la pública, en la privada hablas con el mediador y pedis nueva fecha).

ARTÍCULO 31. — *Mediación familiar.* La mediación familiar comprende las controversias patrimoniales o extrapatrimoniales originadas en las relaciones de familia o que involucren intereses de sus miembros o se relacionen con la subsistencia del vínculo matrimonial, a excepción de las excluidas por el artículo 5º inciso b) de la presente ley.

Se encuentran comprendidas dentro del proceso de mediación familiar las controversias que versen sobre:

- a) Alimentos entre cónyuges o derivados del parentesco, salvo los provisorios que determina el artículo 375 del Código Civil;
- b) Tenencia de menores, salvo cuando su privación o modificación se funde en motivos graves que serán evaluados por el juez o éste disponga las medidas cautelares que estime pertinentes;
- c) Régimen de visitas de menores o incapaces, salvo que existan motivos graves y urgentes que impongan sin dilación la intervención judicial;
- d) Administración y enajenación de bienes sin divorcio en caso de controversia;
- e) Separación personal o separación de bienes sin divorcio, en el supuesto del artículo 1294 del Código Civil;
- f) Cuestiones patrimoniales derivadas del divorcio, separación de bienes y nulidad de matrimonio;
- g) Daños y perjuicios derivados de las relaciones de familia.

(alimentos, derecho de comunicación y cuidado personal).

Por el inciso A del art 5 las cuestiones de familia están excluidas de mediación, salvo cosas patrimoniales y las del art 31.

MOTIVOS POR LOS QUE SE TERMINA LA MEDIACIÓN: (no x plazo, es prorrogable)

- **Acuerdo:** total o parcial (si es parcial, respecto de aquello que no pudieron acordar, se puede iniciar la respectiva demanda).

ARTÍCULO 26. — Conclusión con acuerdo. Cuando durante el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se arribara al acuerdo de las partes, se labrará acta en la que constarán sus términos. El acta deberá ser firmada por el mediador, las partes, los terceros si los hubiere, los letrados intervinientes, y los profesionales asistentes si hubieran intervenido.

Cuando en el procedimiento de mediación estuvieren involucrados intereses de incapaces y se arribare a un acuerdo, éste deberá ser posteriormente sometido a la homologación judicial.

En el supuesto de llegar a la instancia de ejecución, el juez podrá aplicar, a pedido de parte, la multa establecida en el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

- **Falta de acuerdo:**

ARTÍCULO 27. — Conclusión sin acuerdo. Si el proceso de mediación concluye sin acuerdo de las partes, se labrará acta suscripta por todos los comparecientes donde se hará constar el resultado del procedimiento. El requirente queda habilitado para iniciar el proceso judicial acompañando su ejemplar del acta con los recaudos establecidos en la presente ley.

La falta de acuerdo también habilita la vía judicial para la reconvencción que pudiere interponer el requerido, cuando hubiese expresado su pretensión durante el procedimiento de mediación y se lo hiciere constar en el acta.

- por incomparecencia de alguna de las partes (manda carta de doc al requerido y este no se presenta). no hubo oportunidad de negociar.

ARTÍCULO 28. — Conclusión de la mediación por incomparecencia de las partes. Si el proceso de mediación concluye por incomparecencia injustificada de alguna de las partes o por imposibilidad de notificación, se labrará acta suscripta por todos los comparecientes donde se hará constar el resultado del procedimiento. El reclamante queda habilitado para iniciar el proceso judicial, a cuyo fin acompañará su ejemplar del acta con los recaudos establecidos en la presente ley. La parte incompareciente deberá abonar una multa cuyo monto será equivalente a un cinco por ciento (5%) del sueldo básico de un juez nacional de primera instancia y cuya modalidad de percepción se establecerá por vía reglamentaria.

- por decisión de las partes (bilateral): no logran llegar al resultado que satisfaga los intereses de ambos.
- por decisión del mediador de poner fin al procedimiento.

(El **abandono**: si abandona una, la otra decide ponerle fin, si es ambas, el mediador).

El acuerdo al que arribamos en mediación es ejecutable. En caso de incumplimiento se puede iniciar proceso de ejecución similar al de ejecución de sentencia; pero cuando en el acuerdo que se pretende ejecutar se ven involucrados intereses o derechos de personas menores de edad o incapaces, antes de poder ejecutar ese acuerdo requiere homologación judicial.

Entonces **todo acuerdo es ejecutable**, pero si hay intereses de menores o incapaces, previo a la ejecución se debe homologar (presento demanda pidiendo que homologue, el juez cita a la otra parte que reconozca su firma y se procede a la homologación).

EN LA PRÁCTICA: Quien tiene que dar los 1ros pasos para llegar a la mediación es el requirente.

1. **DESIGNACIÓN DEL MEDIADOR:** por contacto directo o sorteo. De cualquier forma, llegamos a la 1ra Audiencia del Procedimiento de Mediación.

Estructura del Proceso de Mediación:

- A. **Discurso de apertura**: consiste en que el mediador debe explicar a las partes, letrados, de que trata el procedimiento, reglas, los ppios (art 7). -igual antes pueden surgir otros temas-
- B. **Reunión conjunta inicial**: en esta reunión ambas partes (requirente y requerido + letrados xq es obligatorio) están en una misma “mesa” (en realidad suelen ser remotas). Si alguno de los letrados no está, la ley considera a esa parte incompareciente. El Requirente dirá lo que quiere, requerido se podrá resistir/oponer. Se basan en las **posiciones**. (ej quiero el auto - no te lo daré)
- C. **Reuniones privadas**: son reuniones que el mediador mantiene por separado con cada una de las partes. Acá se debe explorar sobre los **intereses**. El mediador debe tener estas reuniones porque muchas veces los intereses surgen con preguntas que el mediador hace que no puede hacer en la reunión conjunta. El mediador cuenta con herramientas para descubrir los intereses.
- D. **REPLANTEO DEL PROBLEMA**: Ahora que sabemos los intereses, se debe replantear el problema en base a estos. (ej necesito movilidad - necesito venderlo). Si no son opuestos y contradictorios, no hay impedimento para que ambos ganen.
- E. **BRAINSTORMING**: Hecho el replanteo, ambas partes deben pensar formas de satisfacer simultáneamente los intereses de ambos. Se suele utilizar la técnica de brainstorming. Se busca generar gran cantidad de opciones, sin importar si esas opciones son buenas o malas. Se prioriza cantidad por calidad.
- F. **ELECCIÓN DE 1 OPCIÓN.**
- G. **ACUERDO**: Llegado el momento en donde de todas las opciones las partes decidan quedarse con 1, ese será el ACUERDO, la forma de resolver el conflicto.

ARTÍCULO 16. — Designación del mediador. La designación del mediador podrá efectuarse:

a) Por **acuerdo de partes**, cuando las partes eligen al mediador por convenio escrito;

b) Por **sorteo**, cuando el reclamante formalice el requerimiento ante la mesa de entradas del fuero ante el cual correspondería promover la demanda y con los requisitos que establezca la autoridad judicial. La mesa de entradas sorteará al mediador que intervendrá en el reclamo y asignará el juzgado que eventualmente entenderá en la causa. El presentante entregará al mediador sorteado el formulario debidamente intervenido por la mesa de entradas del fuero en el término de cinco (5) días hábiles; Se la llama MEDIACIÓN PÚBLICA

c) Por **propuesta del requirente al requerido**, a los efectos de que éste seleccione un mediador de un listado cuyo contenido y demás recaudos deberán ser establecidos por vía reglamentaria; LA + USADA. A esta mediación se la suele llamar MEDIACIÓN PRIVADA, porque no interviene el E (a dif de lo que ocurre en la de sorteo, ya que el sorteo lo hace el Estado).

d) Durante la tramitación del proceso, por única vez, el **juez actuante podrá en un proceso judicial derivar el expediente al procedimiento de mediación**. Esta mediación se cumplirá ante mediadores inscriptos en el Registro Nacional de Mediación, y su designación se efectuará por sorteo, salvo acuerdo de partes respecto a la persona del mediador. (X DERIVAC JUDICIAL → una cuestión ya está en trámite judicialmente y el juez decide enviar las partes a mediación).

NOTIFICACIÓN DE MEDIACIÓN:

La citación del requerido es por **medio fehaciente** (en ppio, carta de documento o cédula judicial):

- En las mediaciones en las que el mediador es designado por **sorteo**, se pueden utilizar ambos medios.
- Y en las que el mediador es designado por **propuesta del requirente al requerido**, solo se puede utilizar carta de documento.

DESIGNACIÓN POR PROPUESTA DEL REQUIRENTE AL REQUERIDO: MEDIACIÓN PRIVADA.

Para designar al mediador por este medio, lo primero que debemos hacer es:

1. **Contactar a nuestro mediador de confianza.** Le decimos que tenemos un caso que debe pasar por la mediación prejudicial.
2. **Enviar datos relevantes:** Nos pedirá datos relevantes del requirente y requerido.
 - a. DEL REQUIRENTE: Nombre y Apellido. Domicilio. Nro de documento. Foto dni (anverso y reverso) Teléfono. Mail.
 - b. DE SU ABOGADO: Nombre completo. Domicilio constituido (generalmente domicilio del estudio). Tomo y Folio. Teléfono. Mail. Foto de la credencial del abogado. El abogado debe estar matriculado en el colegio público de capital para intervenir s/LEY MEDIACIÓN 26589
 - c. DEL REQUERIDO: Nombre y Apellido. Domicilio a donde se enviará la notificación.
3. **Indicar el objeto de la mediación** (ej. alimentos, DyP) **y monto reclamado si corresponde.**
 - a. El **objeto** se define pensando qué demanda voy a empezar si no hay mediación. Existe un listado de objetos de juicio (pjn.gob.ar). Si solo pongo como objeto un tema y había otro demás, después no lo puedo demandar si falla la mediación. Puedo poner varios objetos. Lo recomendable es asegurarse que aparezca en el listado. El objeto debe elegirlo el abogado. Si no está en la lista: pondrá el mediador uno similar, y tendrá un campo disponible en el acta de mediación para hacer las aclaraciones pertinentes.
 - b. El **monto** (si corresponde): en general en lugar de poner un monto, se dice que es **indeterminado** (hoy no está precisado pero se definirá) o **indeterminable** (cuando ese monto nunca se va a poder determinar, probablemente porque la cuestión no es susceptible de valoración económica - ej. mediación por derechos de comunicación). -
4. **Abonar los gastos iniciales + el honorario provisional.** Independientemente de la elección del mediador, la parte requirente va a tener ciertos gastos. Estos se dividen en 4 rubros:
 - a. Los gastos iniciales son 3:
 - i. Arancel de mediación: es una suma de dinero que se deposita en el Banco Nación en una cuenta del Estado, con un formulario. Aprox \$2800. Por lo general se ocupa el mediador de esto.
 - ii. Gasto administrativo: suma de dinero fija que la Dirección Nacional de Mediación fija anualmente. Aprox \$8600.
 - iii. Costo de la carta de documento: para notificar al requerido se debe notificar por carta de documento, y la debe pagar el requirente. Aprox \$21200.

- b. Honorario provisional: honorario que cobra el mediador al cierre de la mediación si no se llega a un acuerdo. (aprox 22.480). Y esperas a que el juez dicte sentencia para cobrar el definitivo. En general los mediadores lo suelen pedir por adelantado (porque sino no abonan). En cambio si se llega a un acuerdo → hay una tabla de honorarios y en base a esa tabla se calcula el honorario.

5. coordinar fecha y hora de la audiencia.

- en total para dar inicio el requirente deberá abonar aprox \$50.000 (si hay un solo requerido).

En la mediación **PRIVADA** hay un agregado: el mediador al mandar la carta documento, dice que fue propuesto para mediador, pero por el derecho de opción, el mediador coloca en esta carta una lista de al menos otros 4 mediadores.

El requerido tiene 5 días hábiles (judiciales) a partir de la notificación para ejercer el **derecho de opción**. Si elige a uno de los otros 4, queda definitivamente designado (aunque ya pague el honorario provisional al otro mediador, es medio una laguna).

Cómo se ejerce el derecho de opción: el requerido debe enviar (firmar e ir al correo personalmente) una carta documento al requirente en el domicilio constituido por este, diciendo que ejerce la opción y elige el mediador X. No debe dar motivos. Por lo general, el derecho de opción lo ejerce el requerido en 1 de estos 2 casos: para *dilatar* el **proceso**, o porque *conoces* al mediador y *no te gusta su labor*.

Si hay **dos correqueridos** y uno quiere ejercer el derecho de opción, debe ponerse en contacto con el otro para que también envíe carta documento y ambos elijan al mismo mediador. Si solo uno de los correqueridos lo hace, continuará el mediador elegido por el requirente; es decir, **el derecho de opción no produce efectos**.

En la mediación por sorteo NO HAY derecho de opción.

DESIGNACIÓN POR SORTEO: es más formal, se diferencia por la forma burocrática. **MEDIACIÓN PÚBLICA.**

1. **completar el formulario de inicio de mediación e imprimirlo por cuadruplicado.**
2. **abonar el arancel de mediación (\$2800, yo).**
3. **presentar los 4 ejemplares del formulario + el comprobante de pago en la mesa de entradas de la Cámara que corresponda.**
 - a. La mediación prejudicial de la ley es para cuestiones que van tramitar ante la justicia civil, comercial o civil comercial federal.
4. **sorteo del mediador**: cuando entrego los formularios y el comprobante, sortean al mediador. La cámara se queda con 2 copias del formulario, una para archivo en la propia cámara y la otra será enviada al juzgado que va a intervenir en caso que no se llegue a un acuerdo en la mediación (en un mismo momento sortean mediador y juzgado).
5. **informar al mediador de su designación y presentar documentación**: tengo 5 días para llevarle los dos formularios que me quedan y el comprobante (que en cámara solo lo muestre). El mediador recibe, y coordinamos fecha y hora para la mediación (no le debo dar datos porque ya están cargados en un formulario).

Tanto al mediador de sorteo como al anterior le debemos abonar los gastos.

EN AMBAS: El Mediador envía la notificación, y una vez notificado el requerido, tendrá lugar la primera audiencia (se supone, salvo que no se lo pueda notificar, o no vaya con abogado, o no aparece).

LLEGADO A ESTE PUNTO TODOS LOS PASOS PREVIOS A LA PRIMER AUDIENCIA ESTÁN CUMPLIDOS.

Llegado el día de la audiencia puede que el requerido se presente o no:

- Si no se presenta, hay que ver si estaba notificado o no. Si el cartero informó: dirección insuficiente no, si informo que dejó aviso puede que sí o no, y si la entrego sí.
 - *Si no estaba notificado:* ver porque, para saber si fijar nueva fecha o no.
 - *Si estaba notificado:* hay que ver una causa que justifique la incomparecencia. Si la hay, el mediador debe fijar una nueva fecha de audiencia. Si no la hay (Ej. Si una de las partes se presenta sin abogado es como si no se hubiera presentado. esta compareciente y sin justificación), el requirente puede elegir entre: cerrar la mediación (queda habilitada la instancia judicial), o que se fije una nueva fecha.

Día de la audiencia: el mediador sigue la estructura: discurso de apertura, reunión conjunta inicial, reuniones privadas, brainstorming, etc,. Desarrollemos las partes de la mediación:

Conceptos necesarios: Uno de los pilares del método de Harvard es concéntrese en los intereses no en las posiciones.

Opciones y alternativas:

BRAINSTORMING: se relaciona con el ppio de Harvard: genere opciones de múltiple beneficio. Las partes van a proponer diversas fórmulas de acuerdo:

- OPCIONES: posibles formas de resolver el conflicto en la mediación y con el otro.

Frente a la idea de opción, está la idea de:

- ALTERNATIVA: forma de resolver ese mismo conflicto fuera de la mediación y sin el otro. Siempre hay 1 que es la mejor (aunque no sea buena). A esa la vamos a llamar **MAAN (MEJOR ALTERNATIVA AL ACUERDO NEGOCIADO)**. Ahora lo que hago es comparar la opción con la mejor alternativa. Si lo que me conviene es la opción, acuerdo, si es la alternativa cierro sin acuerdo.

En la **opción** necesitas la voluntad de ambas partes, en la **alternativa** con la unilateral puedo ir e iniciar una demanda, el juez en algún momento dictará sentencia y se resuelve el conflicto.

Si a pesar de generar opciones las partes no pueden ponerse de acuerdo, uno tiene que **decidir**: cerrar mediación e ir a juicio o tratar de negociar y llegar a un acuerdo. El problema que uno tiene es que no sabe cómo decidir si le conviene acordar o ir a juicio u otra cosa.

EJEMPLO: preste 5 mil USD, no tengo pruebas y no me los reconoce. Como opción tengo que acordar 500 mil pesos. Como alternativa tengo: no hacer nada o ir a juicio. Elijo la mejor (es personal la opción). COMPARANDO: Veo que lo mejor es la opción de los 500mil, debo acordar.

SIEMPRE PENSAR: QUE ES LO QUE HARIA SI NO LLEGO A UN ACUERDO: Y AHÍ SURGEN LAS ALTERNATIVAS, Y LUEGO LAS COMPARAMOS CON LAS OPCIONES Y EVALUAMOS SI ACORDAMOS O NO. TENER UN *MAAN* ES UNA **HERRAMIENTA FUNDAMENTAL** ANTES DE SENTARSE EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN.

(Nota: lo charlado en mediación no se puede presentar, es confidencial).

ESTRUCTURA DE LA MEDIACIÓN:

DISCURSO DE APERTURA: una vez que se reúnen todos comienza formalmente la mediación, con palabras del mediador. Estas palabras que el mediador dice se conocen como discurso de apertura. Así presenta el procedimiento, a las partes, a el mismo (decir que el no decide ni puede asesorar a ninguna parte -pues para ello c/parte tiene su abogado-), que es un 3ro imparcial), y explica algunas reglas que rigen en el procedimiento y los principios que rigen en la mediación de acuerdo al artículo 7. Este discurso no es algo armado y recitado, y en general no es el mismo para todos los casos, sino que depende de quien tienes delante; lo importante es cumplir los requisitos.

Es el primer momento que tiene el mediador para empezar a construir confianza: así las partes se animan a hablar, y él puede ayudar.

Hay ciertas herramientas que los mediadores pueden meter en el discurso de apertura:

- **LEGITIMACIÓN**: tiene que ver con mostrarles a las partes cuál es el respaldo de todo esto. *“fui designado por el Ministerio de Justicia”*. La legitimación tiene que ver con hacer sentir cómodas a las **partes** (*agradeciendo su presencia por ejemplo*), generar ese clima propicio para el diálogo.
- **EMPOWERMENT** (*empoderamiento*): *“hacerte inflar el pecho”*. Tiene que ver con hacer sentir al otro importante. Es para los **abogados**, ya que necesitan ser reconocidos, y son quienes tienen el conocimiento técnico. *“No puedo decidir ni asesorarlos, pues para ello tienen a sus abogados, que no tengo dudas que son los mejores”*.

REUNIÓN CONJUNTA INICIAL: reunión donde todos estamos presentes (mediador, partes y letrado). Es el momento de **ingreso/exploración del conflicto**. El mediador conocerá el conflicto que se dio en el plano de la realidad social que las partes están buscando solucionar. Como en un conflicto las partes son 2 (requiriente y requerido), el mediador debe escuchar a ambos.

Para esta primera reunión conjunta inicial, hay varias herramientas a utilizar, pero hay 1 que es fundamental para la comunicación: **LA PREGUNTA**. Se utiliza en todo el procedimiento de mediación, no hay límite de uso, incluso al final del discurso de apertura (ya que podría terminar con una pregunta “¿se entendió?”, “¿están de acuerdo?”). Existen 3 tipos de pregunta, c/u con objetivos distintos:

- **ABIERTAS:** buscan que el interlocutor hable, se exprese, desarrolle. Por ejemplo: “cuénteme *¿cuál es el motivo por el cual usted solicitó esta mediación?*”. Ventaja: la parte se expresa libremente. Desventaja: se desvía del tema, después hay que traerlo. Siempre se debe empezar con esta pregunta, así la parte se siente escuchada.
- **CERRADAS:** no admiten desarrollo, generan respuestas muy específicas. Algunos autores sostienen que estas si o si se responden con un sí o no. Otros, sostienen que si bien es cierto, a veces no se puede responder con sí o no, pero la respuesta es igualmente muy específica. Ej. Se discute la venta de un inmueble en condominio, preguntamos “¿cuántos ambientes tiene?” “son 2 ambientes”. La respuesta es puntual. Se usan cuando el mediador necesita confirmar algo.
- **CIRCULARES:** aquellas que buscan un desplazamiento mental a la persona. Tiene 2 variantes: para desplazarla en el tiempo, es decir, posicionarla en el pasado o futuro. Por ejemplo: “¿cómo te sentirías si tuvieras que empezar un juicio?” lo desplace al futuro. Otra variante es para ponerte en lugar de otro (la otra parte o cualquier persona). Ejemplo: en una reunión privada “¿cómo se sentiría si estuviera en el lugar de X?”. Estas preguntas no es lo más adecuado en reuniones conjuntas, ya que tienden a detectar temas más sensibles, por eso se eligen hacerlas en reuniones privadas.

REUNIONES PRIVADAS: Es con una de las partes y su abogado. El mediador en estas reuniones obtiene información relevante para resolver el conflicto.

- **CONFIDENCIALIDAD:** Antes de comenzar a preguntar, se recuerda la confidencialidad, ya mencionado en el momento inicial de mediación. Todo lo hablado es privado y el mediador no puede comunicarlo a la otra parte salvo autorización.

A veces el mediador utiliza unas técnicas/herramientas para intentar que las partes vean ciertas cosas:

- Ejemplo: en un caso de alimentos, los cónyuges tienen 1 hijo en común, y el hombre tiene trabajo en blanco. Si se judicializa el conflicto, en líneas generales, por 1 hijo, los jueces fijan entre el 20% o 25%, si es que el caso encaja en los parámetros habituales. Suponiendo que la mujer quiere el 35%, yo como mediador no puedo decirle eso, porque soy imparcial. Pero debo hacérselo saber. Por ello, le pregunto al abogado si sabe cual es el % que fijan los jueces por cuota alimentaria. A veces te responden lo que esperas, y otras veces no, pues no saben. (de ser así, el MAAN para el hombre es ir a juicio, pues va a terminar pagando menos). Esta técnica se llama **AGENTE DE LA REALIDAD**. Se usa para hacerle ver a las partes cuál es la realidad de lo que piden. En el ejemplo, el objetivo es hacerle ver que no va a obtener lo que está pidiendo.
- **ABOGADO DEL DIABLO:** cuando parece que te pones en el rol del abogado contrario. El mediador cuestiona o pone a prueba las posiciones de las partes, aunque no se esté en desacuerdo con ella, con el fin de que evalúen riesgos, flexibilicen sus posturas y puedan tomar decisiones más informadas, sin perder la imparcialidad. Ej: “¿qué pasaría si esto no sale como esperás?”.

REPLANTEO DEL PROBLEMA: Luego de las reuniones, hay que **negociar**: según método de Harvard, debe negociarse por los intereses y no las posiciones.

Posición es la pretensión, lo que la parte dice que quiere. Por otro lado, el interés es lo que está por detrás de lo que digo que quiero. Ej, pretendo que me paguen 5 mill, porque pretendes esos 5 mil? El interés es el motivo detrás de la pretensión.

Pasar de posiciones a intereses permite poder resolver mejor. Ej, padres pretenden 5 mill al colegio porque su hijo se lastimó, pero el interés en realidad es poder pagarle un implante dental al hijo. Si podemos detectar este interés de los padres, tal vez podemos arreglarlo satisfaciendo el interés, en lugar con dinero de la pretensión.

Por eso en las **reuniones conjuntas** aparecen las **pretensiones**, mientras que el **interés** surge en las **reuniones privadas**.

La punta del iceberg son las posiciones, los intereses están en la base. El mediador debe llevar este conflicto basado en posiciones a uno basado en intereses. Cuando vuelven a hacer conjunta, el mediador hace el **REPLANTEO**, teniendo en cuenta el interés de ambas partes, presenta el problema basándose en interés y no pretensiones. Ahora el conflicto es pagarle los dientes al nene, y para el colegio es no divulgar el problema.

BRAINSTORMING: Luego, el mediador usa la herramienta **BRAINSTORMING** para que las partes propongan soluciones al problema. Estas son **IDEAS**. Cuantas más ideas mejor. Algunas serán más prometedoras que otras, y esas que lo son, que podrían llegar a ser aceptadas por las partes, son las denominadas **OPCIONES**. Estas pueden ser viables para una parte o la otra, pero deberían ser de **mutuo beneficio**. Para descartar las ideas se deben usar **criterios objetivos**.

Cuando alguna de esas opciones es efectivamente puesta en la mesa por la otra parte diciendo *“aceptaría solucionar el conflicto de esta manera”* la llamamos **PROPUESTA**, y si es aceptada por el otro, esta terminará siendo una **CLÁUSULA DE ACUERDO**.

ACUERDO: Además de todo esto, están las alternativas, que son las ideas o formas de resolver el conflicto que tengo afuera. La mejor alternativa es el MAAN. Entonces cuando el otro hace una propuesta, la comparo con el MAAN. Si mi MAAN es mejor, no acuerdo. Y viceversa.

- **HOMOLOGACIÓN:** si las cláusulas del acuerdo ponen en juego derechos de menores o incapaces, allí la homologación es obligatoria. En el resto no es obligatorio.

ESCUCHA ACTIVA.

Consiste en demostrarle a la otra parte que la estás escuchando. Lo que busca el mediador es que la parte se sienta cómoda, y eso incluye también que se sienta escuchada. Es la capacidad del mediador de **escuchar de manera atenta, consciente y empática**, no sólo las palabras de las partes, sino también: lo que sienten, necesitan, lo que no dicen explícitamente.

PARAFRASEO.

Es una herramienta que tiene por finalidad hacerle ver a la parte la escucha activa, que lo comprendí, y eventualmente tener la posibilidad de corregir algo que haya entendido mal. Se suele empezar con alguna frase por este estilo: *“a ver si te entendí bien”*.

No se debe dar nada por cierto, o se pone las palabras en boca de quien lo dijo o se habla en potencial. Ejemplo: *“Usted dijo...”*. *“Según el relato, el perro lo habría mordido”*.

Es la intervención mediante la cual el mediador **repite con sus propias palabras lo que dijo una parte**, de forma clara, ordenada y neutral. No es copiar, sino **reinterpretar sin cambiar el sentido**. Se busca quitarle a lo que dijo la persona la connotación negativa. Se trata demostrar que se entendió, si hay algún detalle irrelevante podría saltarse, con cuidado a que salteamos, tal vez si es importante para la otra parte.

Connotaciones negativas: cuando la parte cuenta su relato, puede y suele tener maneras de hablar en contra de la otra parte. El parafraseo despega el relato de las emociones negativas que puede tener la parte al contarle. Aun así, sacamos lo negativo pero no podemos omitir hechos, de alguna manera hay que referenciar para que la parte entienda que lo escuchamos bien.

Termina con: *¿es así? ¿Entendí bien? ¿Quiere agregar algo más?*

AGENDA.

El mediador, previo a la mediación organiza lo que se conoce como agenda de trabajo: un punteo en ítems de temas a tratar. Esta agenda le permite al mediador llevar un orden de los temas a tratar. Anotación de los temas a tratar en mediación, por eso en un ppio la agenda lleva solo el título de la mediación (Fc/M s/alimentos), pero luego se irán sumando mientras se desenvuelve la charla, agenda es ordenar los temas para organizar la comunicación

Ej: mediación con partes excónyuges, acordando cómo dividir bienes. Antes de que arranque la mediación ya tengo un tema: división de bienes de la sociedad conyugal. Luego mientras charlamos se agrega ítem bienes registrables, luego depto. en mardel, casa en capital.

La agenda es dinámica, flexible, puede modificarse a medida que se desarrolla la mediación.

- MANERAS ORGANIZAR AGENDA:

- Organizar de acuerdo con el **orden que surgen los temas**: a medida que las partes van hablando, se van punteando los temas. Se suele pedir que ambas partes, de manera alternada, vayan comentando de que quieren hablar (habla uno, habla el otro, y así)
- Organizar de los **temas más sencillos a los más difíciles**: requiere que el mediador pueda detectar rápidamente en el contexto de la mediación que podría resolverse más rápido o más fácilmente a lo más difícil. Esto es porque si se puede resolver las cosas primero, se va predisponiendo mejor a las partes para acordar lo difícil.
- Por **temas sucesivos o complementarios**: ciertos temas que para resolver necesitamos que primero se resuelvan otros temas. Ej, derecho comunicación, alimentos y cuidado personal: no puedo hablar de alimentos si todavía no sé con quién van a vivir, y tampoco sé cuántos días van a estar con cada uno, por eso primero debería ir 1ro: derecho cuidado, 2do derecho comunicación y 3ro alimentos.

La manera de organizar la agenda dependerá de cada caso concreto incluso puede utilizarse varios o todos los métodos al mismo tiempo.

RESOLUCION DE CASO:

Recomendación: ir consigna por consigna, no leer todo al tirón para no dejar pasar situaciones.

1. **Determinación del tipo de mediación y designación del mediador**

Primero debe verificarse si la mediación fue iniciada por **propuesta del requirente** o por **sorteo**.

Es fundamental conocer correctamente los pasos de ambas modalidades, ya que esto permite resolver y justificar de qué manera fue designado el mediador.

En este punto, hay que prestar especial atención a ciertos indicadores: por ejemplo, si en el caso se menciona el **derecho de opción**, necesariamente se trata de una mediación por propuesta del requirente, ya que dicho derecho no existe en el sistema de sorteo. En la mediación por sorteo, la designación del mediador se realiza sin posibilidad de elección por las partes.

2. **Identificación de las partes**

En todo caso deben aparecer claramente las partes intervinientes, por lo que corresponde preguntarse cómo se las denomina y quiénes son.

Es importante aclarar que el **mediador** y los **abogados** no son parte en el procedimiento.

Las partes, en su clasificación básica, son:

- **Requirente** (o pretendiente)
- **Requerido** (o pretendido)

3. **Objeto y monto de la mediación**

El objeto de la mediación puede ser uno o varios, y en general se tratará de una pretensión de carácter **civil-patrimonial**.

El monto tiene relevancia directa en relación con los honorarios del mediador. En caso de que se arribe a un acuerdo, corresponde fijar los honorarios conforme a la tabla aplicable según el monto.

En este sentido, el monto que debe tomarse en consideración es el **monto del acuerdo**, el cual puede coincidir o no con el monto inicialmente reclamado.

Ejemplo:

- Monto reclamado: 20 millones
- Monto del acuerdo: 10 millones

4. **Posiciones de las partes a partir del objeto**

A partir del objeto de la mediación es posible identificar las posiciones de cada una de las partes, entendidas como aquello que cada parte pretende obtener.

Por ejemplo, en una mediación por daños y perjuicios en la que se reclaman 20 millones, la posición del requirente es cobrar ese monto.

Si bien el reclamo puede desglosarse en distintos rubros (daño emergente, lucro cesante, daño moral), no es necesario detallarlos en este análisis, ya que la posición se identifica directamente con el monto total pretendido.

Lo ideal es expresar la **posición en un solo renglón**, ya que es lo más concreto y aparece como algo aparentemente inflexible e inamovible.

En general la posición de una de las partes es exactamente lo opuesto de la otra. POSICIONES CONTRAPUESTAS.

5. POSICIONES EN REUNION CONJUNTA. También pueden surgir intereses.

ACUERDO

MÉTODO DE HARVARD: es un método de negociación **colaborativo**, en el cual ambas partes trabajan en conjunto para alcanzar una solución que beneficie a ambas. A su vez, critica la negociación competitiva, en la que las partes se enfrentan y el resultado es que una gana y la otra pierde.

En mediación (ley 26.589), se utiliza el método colaborativo, donde el mediador facilita el diálogo para que las partes lleguen a un acuerdo sin que haya ganadores o perdedores.

¿COMO REDACTAR CLAUSULA DE ACUERDO?

En el marco de la mediación, el acuerdo al que arriban las partes se deja por escrito en el acta de mediación, la cual tiene fuerza obligatoria entre las partes.

1: Partes negocien competitivamente, uno gana y otro pierde:

Las partes acuerdan lo siguiente:

1. X.... abonara a ... en concepto de ... la suma de

¿Qué le falta?:

Como va a pagar? Cuando ¿Cómo? ¿Hay sanción x mora? ¿Si hay interés que tasa?

Debemos asegurar cumplimiento de la cláusula, completándola o incorporando otras cláusulas que haga referencia a la situación de incumplimiento.

En mediación esto es clave, porque el acuerdo debe ser claro, completo y ejecutable, evitando futuros conflictos.

1. X.... abonara a ... en concepto de ... la suma de ...
2. dicha suma sera abonada en cuenta bancaria...
3. se hará en 2 pagos, la 1ra...
4. Mora en cumplimiento se aplica interes de

EN MEDIACION (LEY 26.589)

El acuerdo:

- Se instrumenta en un acta firmada por las partes y el mediador
- Tiene carácter obligatorio
- Puede ser ejecutado judicialmente en caso de incumplimiento
- Debe ser preciso en sus términos (plazos, montos, modalidad de pago, intereses, etc.)

El mediador:

- No impone soluciones
- Facilita la comunicación
- Busca que las partes construyan un acuerdo conforme al método colaborativo (Harvard)

EJEMPLO:

Cláusula de pago

El requerido se obliga a abonar al requirente la suma total de pesos quince millones (\$15.000.000), en concepto de indemnización total, única y definitiva derivada del objeto del presente acuerdo.

El pago se efectuará mediante **transferencia bancaria** a la cuenta que el requirente denuncie en el presente acto o dentro de los dos (2) días hábiles de la firma, debiendo el requerido acreditar el cumplimiento mediante el correspondiente comprobante.

Dicho monto será abonado en un único pago dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la firma del presente acuerdo.

En caso de mora automática por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de interpelación previa, la suma adeudada devengará un interés equivalente a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha de vencimiento y hasta su efectivo pago.

El pago íntegro y oportuno de la suma pactada tendrá efecto cancelatorio total, no teniendo el requirente nada más que reclamar por ningún concepto vinculado directa o indirectamente con el objeto del presente acuerdo.

NOTAS SALIENTES DE LA CLAUSULA:

Monto: el requerido se obliga a abonar la suma total de \$15.000.000.

Concepto: pago en carácter de indemnización total, única y definitiva derivada del objeto del acuerdo.

Forma de pago: mediante transferencia bancaria.

Cuenta de destino: a la cuenta que el requirente denuncie al momento de la firma o dentro de los 2 días hábiles.

Plazo: pago único dentro de los 10 días hábiles desde la firma del acuerdo.

Acreditación: el requerido debe presentar comprobante de la transferencia como constancia de cumplimiento.

Mora: automática, por el solo vencimiento del plazo, sin necesidad de interpelación.

Intereses por mora: se aplicará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, desde el vencimiento hasta el efectivo pago.

Efecto cancelatorio: el pago íntegro y oportuno extingue toda obligación, no quedando nada más que reclamar por ningún concepto vinculado al acuerdo.

CLÁUSULA DE PAGO

1. El requerido se obliga a abonar al requirente la suma total de pesos quince millones (\$15.000.000), en concepto de indemnización total, única, definitiva e integral derivada de los hechos objeto del presente acuerdo, renunciando expresamente a oponer cualquier defensa vinculada a la causa de la obligación.
2. El pago deberá efectuarse en un único desembolso dentro del plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días hábiles contados a partir de la firma del presente, mediante transferencia bancaria a la cuenta de titularidad del requirente que éste denuncie en este acto o dentro de los dos (2) días hábiles de suscripto el acuerdo.
3. El pago se considerará cumplido únicamente cuando los fondos se encuentren efectivamente acreditados en la cuenta del requirente, no siendo suficiente la sola orden de transferencia.
4. El requerido deberá remitir en forma inmediata el comprobante de la transferencia, sin que ello supla la efectiva acreditación de los fondos.
5. La mora se producirá en forma automática por el mero vencimiento del plazo pactado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.
6. A partir de la mora, el saldo adeudado devengará intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha de vencimiento y hasta su efectivo e íntegro pago.
7. El incumplimiento total o parcial en el plazo estipulado hará exigible, de pleno derecho y sin necesidad de intimación previa, una cláusula penal equivalente al diez por ciento (10%) del monto total adeudado, acumulativa con los intereses moratorios.
8. Todo pago parcial que eventualmente realizare el requerido se imputará en primer término a intereses, luego a la cláusula penal y finalmente a capital.
9. En caso de incumplimiento, todos los gastos, costas y honorarios que demande la eventual ejecución del presente acuerdo serán a exclusivo cargo del requerido.
10. El presente acuerdo reviste carácter de título ejecutivo en los términos de la normativa vigente, resultando plenamente exigible por la vía ejecutiva en caso de incumplimiento.
11. El pago íntegro y oportuno de la suma pactada, junto con sus accesorios en caso de corresponder, tendrá efecto cancelatorio total, definitivo e irrevocable, no teniendo el requirente nada más que reclamar por ningún concepto vinculado directa o indirectamente con el objeto del presente acuerdo, prestando en consecuencia formal recibo y carta de pago.

A veces es importante agregar **CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD**:

No es la confidencialidad (ppio) de la mediación, del mediador, si no es una manera de resguardar el acuerdo, la reputación de las partes, poniendo clausula de confidencialidad del reclamo, el monto abonado, etc.

En todo acuerdo tendremos:

TITULO: ACUERDO, CONVENIO, ACUERDO DE MEDIACION.

1ER PARRAFO: encabezamiento del acuerdo, donde deberían figurar: lugar y fecha de celebración, las partes intervinientes, datos personales de las mismas a fin de identificar (doc, dom real, mail, teléfono), si el acuerdo se celebra en mediación deben figurar los abogados, tomo y folio (sin abogado es incomparecencia), el mediador , numero de matrícula.

“”””En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Diciembre de 2018, entre la Sra. BERNES, Carolina, DNI 23.701.452, con el patrocinio letrado de la Dra. Colombo, Mariela Sonia (T°80 F9876) y del Dr. Uretabizcaya, Germán Felipe (T959 F°295), constituyendo domicilio en Av.

Corrientes 222, piso 10 - C.A.B.A., por una parte y el Sr. ZITO, Martín Alejandro, DNI 23.842,969, con el patrocinio letrado del Dr. Ridao, Fernando Gabriel (T8104 F°892), constituyendo domicilio en Lavalle 1388 casillero 2716 - C.A.B.A., por la otra parte y, con la intervención del Dr. Pablo A. Laneholz, MEDIADOR, habilitación Mul&kD.H. N°4814, en relación al reclamo "BERNES, Carolina c/ ZITO, Martín Alejandro s/ CUIDADO PERSONAL, DERECHO DE COMUNICACIÓN, FLACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA", **convienen en celebrar el presente acuerdo de mediación que se regirá por las siguientes cláusulas:**””””””””””

CLAUSULAS

PARRAFO FINAL: en el lugar y fecha arriba indicado se firman x ejemplares de mismo tenor y efecto (todos los ejemplares valen lo mismo)

FIRMAS: todas las partes, letrados y firma de mediador que es lo que permite que el acuerdo deba ser ejecutado sin pedir homologación, excepto caso de menores o incapaces.